

1501053-56.2021.8.26.0599
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/03/2022

... no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501053-56.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2184022/2021 - 01º D.P.

PIRACICABA, 18927921 - 01º D.P. PIRACICABA, 1174/21/517 - 01º D.P. PIRACICABA, 2184022 - 01º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DE ANDRADE FERRAZ

Vítima:

HENEIAS UMBELINO DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

*

Aos 02 dias do mês de março de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a). Daniela Batalha Trettel. Apresentados a vítima Heneias Umbelino dos Santos e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Israel Israelito da Silva. Ausente o acusado Rodrigo de Andrade Ferraz, o qual, ao ser intimado (fls.144), informou que compareceria ao fórum para participar da audiência. Ausente também a testemunha comum Luan Moreira da Silva. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) vítima(s) (Heneias) e testemunha(s) (Israel)

pelo sistema virtual.

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha Luan.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Tendo em vista que o acusado foi devidamente intimado mas não compareceu nem virtual e nem presencialmente, DECRETO A SUA REVELIA.

Homologo a desistência das partes em relação à testemunha Luan Moreira da Silva.

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, RODRIGO DE ANDRADE FERRAZ, qualificado nos autos, está sendo regularmente processado como incurso no artigo 155 § 4º incisos I e II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal porque, no dia 07 de julho de 2021, por volta de 13h43min., na residência localizada à rua Governador Pedro de Toledo, nº 1.755, bairro Centro, tentou subtrair, para si, mediante escalada e arrombamento, hastes da cerca elétrica, moldura de quadro de alumínio, extintor de incêndio, causando prejuízo à vítima Heneias Umbelino dos Santos de aproximadamente R\$ 3.000,00, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade É o breve relatório.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Autoria e materialidade delitivas restaram demonstradas pelo conjunto probatório acostado ao processo.

Segundo restou apurado, o imóvel encontra-se desabitado e com placa de anúncio de locação. Assim, o denunciado adentrou no local após escalar o muro e arrombar a porta de entrada, onde passou a retirar e separar a res furtiva.

Vizinhos perceberam a movimentação suspeita e acionaram a polícia militar, que compareceu ao local e surpreendeu o denunciado no interior do imóvel com os bens que seriam subtraídos separados.

Instado, informalmente, o denunciado confessou a prática ilícita e alegou que “está passando por dificuldades financeiras”. Perante a autoridade policial, ele permaneceu em silêncio.

O delito apenas não se consumou em razão da pronta atuação da polícia, que prendeu o denunciado no interior do imóvel.

A vítima declarou “Atua no ramo de marcenaria, estabelecido nesta localidade. É proprietário do imóvel residencial situado na Rua Governador Pedro de Toledo, 1755, centro, nesta cidade. O local está desabitado e com anúncio de placa publicitária para locação. Na tarde de hoje recebeu a notícia de que um indivíduo desconhecido havia invadido o imóvel mediante escalada do muro e acabou preso em flagrante por policiais militares. Foi até o local e verificou que o meliante identificado como RODRIGO DE ANDRADE FERRAZ, pessoa que não conhecia, tentou retirar daquelas dependências as hastes da cerca elétrica, a moldura alumínio de um quadro de publicidade e um extintor de incêndio predial, cujos itens foram separados pelo delinquente. Diz que o instrumento medidor de pressão arterial não é de sua propriedade. Estima prejuízo de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Deixa consignado que a cerca elétrica não estava energizada pois o imóvel está sem abastecimento de energia elétrica, já que está para locação. O autor danificou uma porta” (fls. 04). Em juízo confirmou as declarações prestadas na fase policial. Teve prejuízo aproximado de três mil reais.

O policial militar Israel Israelito da Silva disse “É policial militar e na data de hoje, por volta das 13h42min, encontrava-se em regular atividade funcional, acompanhado do colega de farda MOREIRA, fazendo uso da viatura I-10406, quando foram acionados pelo COPOM para atendimento de ocorrência que versava sobre a prática de furto em andamento no interior da residência situada na Rua Governador Pedro de Toledo, nº 1755, centro, nesta cidade. Ressalta que moradores vizinhos perceberam a presença de um desconhecido que havia invadido o imóvel mediante escalada. No local indicado, residência desabitada, o depoente surpreendeu o delinquente RODRIGO DE ANDRADE FERRAZ tentando subtrair as hastes da cerca elétrica, o quadro de alumínio de suporte de parte da cerca elétrica, um extintor de incêndio e um medidor de pressão, sendo certo que ele já havia separado

referidos objetos e continuava a procura de outros pertences de valor. Restou estabelecido que o marginal invadiu o local mediante escalada do muro e arrombamento de uma porta. Acrescenta que o infrator RODRIGO DE ANDRADE admitiu a prática criminosa e sustentou que agiu em razão de enfrentar dificuldade financeira. Ele também revelou ser dependente químico de crack e maconha. O proprietário do imóvel foi contatado e reconheceu os itens apreendidos, com exceção do medidor de pressão arterial" (fls. 02).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial.

No mesmo sentido o policial militar Luan Moreira da Silva que asseverou "Na tarde de hoje, por volta das 13h42min, participou dos trabalhos que resultaram na prisão em flagrante delito do indivíduo RODRIGO DE ANDRADE FERRAZ, sob acusação de furto qualificado tentado, por ter sido surpreendido quando subtraía hastes da cerca elétrica, o quadro da cerca elétrica, um extintor de incêndio, mediante escalada e arrombamento de uma das portas do imóvel situado na Rua Governador Pedro de Toledo, 1755, centro, nesta cidade" (fls. 03).

O réu não foi ouvido perante a autoridade policial.

Em juízo tornou-se revel.

Assim, restaram indúvidas autoria e materialidade delitivas.

Os policiais foram firmes e uníssonos ao narrarem que dirigiram-se ao local, onde surpreenderam o réu no interior do imóvel, em poder dos bens que seriam subtraídos. Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos policiais militares, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso

Portanto, a autoria restou devidamente provada e os elementos acostados não deixaram dúvidas de que réu foi responsável pelo delito.

Da mesma forma comprovadas as qualificadoras da escalada e do arrombamento, diante da conclusão do laudo pericial a fls. 162/168.

Neste passo, mister a condenação do réu pelo delito de furto qualificado.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Seguindo o critério trifásico, na primeira fase deve ser aplicada pena-base acima do mínimo legal porque o réu registra antecedentes criminais.

Na segunda fase, a reincidência do réu fará com que a pena seja agravada. Ausentes outras circunstâncias agravantes, atenuantes e causas de aumento.

A tentativa fará com que a pena seja diminuída no mínimo legal tendo em vista que o réu já havia ingressado no local, arrombado a porta, separado a res furtiva e faltou apenas evadir-se do local.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, diante dos maus antecedentes e da reincidência ostentada pelo réu.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do réu ser reincidente e ostentar maus antecedentes.

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação, condenando-se o réu nos sobreditos termos.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Rodrigo de Andrade Ferraz foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, c. c/ artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 89-91), no dia 07 de julho de 2021, por volta de 13h43, na residência localizada à rua Governador Pedro de Toledo, nº 1.755, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Rodrigo tentou subtrair, para si, mediante escalada e arrombamento, hastes da cerca elétrica, moldura de quadro de alumínio,

extintor de incêndio, causando prejuízo à vítima Heneias Umbelino dos Santos de aproximadamente R\$ 3.000,00, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda de acordo com a inicial, o imóvel encontra-se desabitado e com placa de anúncio de locação. Assim, o réu adentrou no local após escalar o muro e arrombar a porta de entrada, onde passou a retirar e separar a res furtiva. Vizinhos perceberam a movimentação suspeita e acionaram a polícia militar, que compareceu ao local e surpreendeu o réu no interior do imóvel com os bens que seriam subtraídos separados. Instado, informalmente, o réu confessou a prática ilícita e alegou que “está passando por dificuldades financeiras”. O delito apenas não se consumou em razão da pronta atuação da polícia, que prendeu o réu no interior do imóvel. Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu exerceu o direito constitucional ao silêncio (fls. 5-6).

Em solo policial, Heneias Umbelino dos Santos, vítima, contou que: “atua no ramo de marcenaria, estabelecido nesta localidade. É proprietário do imóvel residencial situado na rua Governador Pedro de Toledo, 1755, centro, nesta cidade. O local está desabitado e com anúncio de placa publicitária para locação. Na tarde de hoje, recebeu a notícia de que um indivíduo desconhecido havia invadido o imóvel mediante escalada do muro e acabou preso em flagrante por policiais militares. Foi até o local e verificou que o meliante identificado como Rodrigo de Andrade Ferraz, pessoa que não conhecia, tentou retirar daquelas dependências as hastes da cerca elétrica, a moldura alumínio de um quadro de publicidade e um extintor de incêndio predial, cujos itens foram separados pelo delinquente. Diz que o instrumento medidor de pressão arterial não é de sua propriedade. Estima prejuízo de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Deixa consignado que a cerca elétrica não estava energizada pois o imóvel está sem abastecimento de energia elétrica, já que está para locação. O autor danificou uma porta” (fls. 4).

Israel Israelito da Silva, policial militar, narrou que: “na data de hoje, por volta das 13h42min, encontrava-se em regular atividade funcional, acompanhado do colega de farda Moreira, fazendo uso da viatura I-10406, quando foram acionados pelo COPOM para atendimento de ocorrência que versava sobre a prática de furto em andamento no interior da residência situada na rua Governador Pedro de Toledo, nº 1755, centro, nesta cidade. Moradores vizinhos perceberam a presença de um desconhecido que havia invadido o imóvel mediante escalada. No local indicado, residência desabitada, o depoente surpreendeu o delinquente Rodrigo de Andrade Ferraz tentando subtrair as hastes da cerca elétrica, o quadro de alumínio de suporte de parte da cerca elétrica, um extintor de incêndio e um medidor de pressão, sendo certo que ele já havia separado referidos objetos e continuava a procura de outros pertences de valor. Restou estabelecido que o autor do delito invadiu o local mediante escalada do muro e arrombamento de uma porta. Rodrigo de Andrade admitiu a prática criminosa e sustentou que agiu em razão de enfrentar dificuldade financeira. Ele também revelou ser dependente químico de crack e maconha. O proprietário do imóvel foi contactado e reconheceu os itens apreendidos, com exceção do medidor de pressão arterial. Ante as evidências reunidas foi dada voz de prisão em flagrante e o preso cientificado de seus direitos constitucionais. Não houve resistência. As pesquisas levadas a efeito demonstram que o transgressor possui antecedentes pelas práticas de furto tentado, tráfico de drogas e violência contra a mulher. Foi feito uso de algemas para garantir a segurança dos trabalhos e preservar a integridade da equipe e do próprio preso, ante o receio de fuga. Na sequência a ocorrência foi apresentada nesta Delegacia e a equipe da perícia acionada. Não conhecia o preso” (fls. 2).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Luan Moreira da Silva (fls. 3).

Às fls. 40-43, certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelos autos de exibição e apreensão de fls. 14 e 15, fotografia de fls. 16, autos de avaliação de fls. 76 e 78, laudo de exame do local dos fatos de fls. 162-168 que indica a presença de vestígios.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes

elementos:

a) Inicialmente, foi ouvido Heneias Umbelino dos Santos, vítima. informou que recebeu uma ligação informando que um indivíduo estava na residência. Chegando ao local, viu que essa pessoa tinha arrancado a cerca elétrica e estava com objetos, tais como extintor de incêndio. O imóvel é da família e está disponível para aluguel. Foi a esposa que o chamou que, por sua vez, foi avisada pelo vizinho. Quando chegou na casa, o indivíduo já estava detido pela polícia. A pessoa entrou na casa pulando o portão. Arrancou parte da cerca elétrica e a porta da cozinha estava aberta. A porta, antes, estava fechada. Não conhecia o rapaz. Soube que os policiais encontraram essa pessoa dentro do imóvel. Foi o vizinho quem chamou a polícia. O prejuízo foi cerca de R\$3000,00 por ter arrancado toda a cerca. O portão tem por volta de 2,20m de altura. A porta fechada estava com o vidro quebrado. Não reinstalou a cerca, mas chegou a esse valor considerando o custo de instalação de nova cerca.

b) Na sequência, foi ouvido Israel Israelito da Silva, policial militar. Se não se engana, foi um furto que aconteceu em uma casa ao lado do escritório da Deputada Estadual Bebel. Contou que a sua equipe foi acionada pela equipe da deputada. Eles disseram que um indivíduo estava dentro da casa que fica ao lado do escritório. Chegaram ao local, na vistoria por fora nada localizaram. O depoente subiu em uma mureta e viu uma pessoa dentro da residência com hastes de alumínio de cerca elétrica cuja origem não soube explicar. As hastes já estavam retiradas do muro e estavam arrumadas em um fardo. Conseguiram tirar o indivíduo de dentro da casa, no quintal. Ele confessou que é usuário de drogas e estava ali furtando para sustentar o seu vício. Dentro da residência encontraram outras coisas, um extintor usado, um quadro de alumínio. Conseguiram ingressar porque a porta de entrada da frente estava arrombada. O portão da frente da casa estava trancado. O único jeito de ali entrar seria pulando o muro ou o portão. A pessoa presa foi conduzida ao DP. Não conhecia o réu.

c) Decretada a revelia do réu.

- DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA

Tendo em vista que nada foi subtraído, o caso é de absolvição por atipicidade material da conduta, em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância. Nesse contexto, de início, saliente-se que insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade, como afirma, a propósito, Paulo Queiroz:

"O princípio da insignificância constitui, portanto, um instrumento por cujo meio o juiz, em razão da manifesta desproporção entre crime e castigo, reconhece o caráter não criminoso de um fato que, embora formalmente típico, não constitui uma lesão digna de proteção penal, por não traduzir uma violação realmente importante ao bem jurídico tutelado" (Direito penal: parte geral, v. 1. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 91).

Dinamizando a incidência da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, fixou o entendimento sobre a necessidade da verificação de quatro pressupostos para sua aplicação: a) a pequena ofensividade da conduta do agente; b) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; c) nenhuma periculosidade social da ação; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada:

"E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGÍTIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPLICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R\$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPLICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c)

o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social." (HC 84412, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. em 19/10/2004).

Este julgado tornou-se o verdadeiro leading case da matéria e vem sendo reiterado por inúmeras decisões, tanto do próprio Supremo Tribunal Federal, quanto deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a título exemplificativo, citam-se os seguintes precedentes: a) no STF: HC 97129/RS, Min. Rel. Eros Grau; HC 97189/RS, Min. Rel. Ellen Gracie; STF, HC 96496/MT, Min. Rel. Eros Grau; HC 105974, Min. Rel. Ayres Britto; HC 93393, Min. Rel. César Peluso; HC 93453, Min. Rel. Joaquim Barbosa; b) no STJ, RHC 23.376/MG, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho; HC 198996/SC, Min. Rel. OG Fernandes; HC 34626/MG, Min. Rel. Félix Fischer; STJ, HC 18314/RJ; HC 139015/SP, Min. Rel. OG Fernandes; HC 122435/MG, Min. Rel. Celso Limongi.

Ora, a aplicação do princípio da insignificância é uma questão de política criminal, afastando a intervenção penal para delitos que, do ponto de vista jurídico-penal, são considerados menos reprováveis. E, ao fazê-lo, permite-se que o poder punitivo seja exercido de forma mais enérgica em relação aos delitos que, efetivamente, atentam contra a paz social.

Saliente-se, ainda, que o reconhecimento da insignificância não irá causar qualquer desamparo à vítima. Pelo contrário, o que se postula é que seja reconhecida a insignificância do ponto de vista jurídico-penal. Ou seja, o que se requer é o afastamento das consequências jurídico-penais. Com isso, a vítima, caso entenda que tenha sofrido algum tipo de prejuízo, ainda poderá pleitear a devida reparação na esfera civil, eis que a sentença que reconhece a atipicidade da conduta não produz coisa julgada na esfera extrapenal (CPP, art. 67, III). Percebe-se, dessa forma, que somente se justificaria manter a persecução penal para assegurar à vítima um título executivo judicial, eis que a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar (CP, art. 91 c. c/ CPC, art. 515, VI). Todavia, é necessário separar as esferas penal e civil e, assim, retiradas as consequências jurídico-penais da conduta, não se justifica a manutenção do processo penal, seja por causa dos inúmeros gravames que serão causados ao imputado, seja pelo fato que os interesses da vítima - meramente econômicos - ainda estarão amparados pelo ordenamento.

Se é assim, impõe-se a absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a circunstância atenuante da confissão deve ser reconhecida, ainda que seja apenas a informal, mantendo-se a pena no mínimo legal.

c) Da tentativa

Na terceira etapa de dosimetria de pena, conforme se infere dos elementos de prova

produzidos em juízo, o acusado esteve muito distante da consumação: logo após dar início à subtração, ele foi surpreendido pelos policiais que impediram a consumação do delito.

Assim, a minorante do art. 14, II, do Código Penal deve ser aplicada em seu patamar máximo.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime diverso do fechado.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que as requeridas responderam ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

RODRIGO DE ANDRADE FERRAZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque no dia 07 de julho de 2021, por volta de 13h43, na residência localizada à rua Governador Pedro de Toledo, nº 1.755, bairro Centro, tentou subtrair, para si, mediante escalada e arrombamento, hastes da cerca elétrica, moldura de quadro de alumínio, extintor de incêndio, causando prejuízo à vítima H.U.S. de aproximadamente R\$ 3.000,00, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo a denúncia, o imóvel encontra-se desabitado e com placa de anúncio de locação. Assim, o réu adentrou no local após escalar o muro e arrombar a porta de entrada, onde passou a retirar e separar a res furtiva.

Vizinhos perceberam a movimentação suspeita e acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local e surpreendeu o réu no interior do imóvel com os bens que seriam subtraídos separados.

Instado, informalmente, o réu confessou a prática ilícita e alegou que “está passando por dificuldades financeiras”. Perante a autoridade policial, ele permaneceu em silêncio.

O delito apenas não se consumou em razão da pronta atuação da polícia, que prendeu o denunciado no interior do imóvel.

A denúncia foi recebida (fls. 94/95), o réu foi citado (fls. 101), apresentando resposta escrita, na qual alegou que se manifestará sobre o mérito posteriormente e requereu a concessão de liberdade provisória (fls. 104/108).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando audiência virtual (fls. 115/117).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e 01 testemunha comum, sendo decretada a revelia do réu.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14, pela fotografia de fls. 16, pelo laudo de avaliação de fls. 76, que avaliou a res em R\$ 1.430,00.

2) Da autoria

A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu.

Durante a fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05/06).

Em Juízo, o réu não compareceu em audiência, para ser ouvido.

A autoria criminoso é certa e deve ser atribuída ao réu. Vejamos.

A vítima H.U.S. declarou que estava no trabalho, quando recebeu ligação de que havia indivíduo dentro da casa. Um vizinho que avisou sua mulher. Quando chegou ao

local, o rapaz estava com alguns objetos que tinha retirado da casa, como extintor e cerca elétrica. O endereço é uma casa que é da família e está para aluguel. Quando chegou ao local, os policiais já tinham abordado o rapaz. O rapaz tinha pulado o portão da casa, arrancou a cerca elétrica e a porta da cozinha estava aberta, embora tivesse deixado fechada. Não conhecia o rapaz. Os policiais encontraram o rapaz dentro do imóvel. Os vizinhos que chamara a Polícia. Teve prejuízo de cerca de R\$ 3.000,00, para refazer a cerca. A porta tinha um vidro quebrado. O portão tem cerca de 2,20m de altura. Não refizeram a cerca elétrica, porque o imóvel está para alugar. Sabe que para fazer a cerca gastaria isso. O policial militar Israel Israelito da Silva esclareceu que foram acionados pela equipe que presta suporte à Vereadora, cujo escritório fica ao lado da residência. Eles disseram que havia um indivíduo dentro da residência, ao lado do escritório da deputada. No local, fizeram vistoria por fora e nada viram. Subiu em cima de uma mureta e encontrou o réu no quintal da residência, com hastes de alumínio de cerca elétrica. O réu não soube explicar a origem a cerca elétrica. Conseguiram retirar o réu de dentro da casa e ele confessou que era usuário de drogas e realizava o furto, para sustentar o vício. Entraram na residência, que estava vazia e encontraram mais algumas coisas: um extintor já usado, um quadro de alumínio. Havia duas portas e a da frente tinha sido arrombada. O réu tinha enrolado as hastes, tipo um fardo de hastes. O portão da frente estava trancado. O único jeito que conseguiram entrar foi pulando o portão e o muro, que foi bem difícil. Não conhecia o réu. O Centro de Piracicaba tem muitos moradores de rua vindo de fora. Ouvido apenas na fase inquisitiva, a testemunha Luan Moreira da Silva afirmou que, na tarde dos fatos, por volta das 13h42, participou dos trabalhos que resultaram na prisão em flagrante delito do indivíduo Rodrigo de Andrade Ferraz, sob acusação de furto qualificado tentado, por ter sido surpreendido quando subtraía hastes da cerca elétrica, o quadro da cerca elétrica, um extintor de incêndio, mediante escalada e arrombamento de uma das portas do imóvel situado na Rua Governador Pedro de Toledo, 1755, centro, nesta cidade. O autor registra antecedentes criminais. Não houve resistência. Foi feito uso de algemas. Não conhecia o preso (fls. 03). Com efeito, a autoria restou comprovada nos autos em relação ao réu. O réu, em solo policial, permaneceu em silêncio e, em sede judicial, não compareceu, de forma que não forneceu versão sobre os fatos. A vítima não presenciou os fatos. Contou que a residência estava desabitada e aguardava ser alugada. Soube da invasão e que o agente teria sido apanhado por policiais militares. Esteve no local e verificou que o réu tinha tentado subtrair as hastes da cerca elétrica, a moldura de alumínio de um quadro de publicidade e um extintor de incêndio predial. O instrumento medidor de pressão arterial não era de sua propriedade. Os policiais militares narraram que foram atender a ocorrência e encontraram o réu tentando subtrair as hastes da cerca elétrica, o quadro de alumínio de suporte de parte da cerca elétrica, um extintor de incêndio e um medidor de pressão. Ele já tinha separado esses objetos e continuava procurando outros pertences de valor. Verificaram que o réu tinha invadido o local mediante escalada do muro e arrombamento de uma porta. O réu confessou a autoria delitiva, justificando que estava passando por dificuldade financeira. Com efeito, ter sido o réu abordado no interior da casa da vítima já confirma a autoria, em especial porque a res já estava separada. De outro lado, a posse dos bens subtraídos faz presumir ser o réu o autor do furto. É que em sede de crime de furto, a constatação de que a res ou parte dela estava na posse dos acusados, já é suficiente para a condenação, presumindo-se a sua responsabilização, cabendo a réu o dever de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova – Pena reclusiva mantida – Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal – Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais – Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Ausência de recurso ministerial nesse

sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 28.08.2014 - DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 22.05.2014 - DJE - 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ªT. - j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

APELAÇÃO DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉUS CONFESSOS. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. "MUTATIO LIBELLI". FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. (...) 2. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de furto. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C

- Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). (...) (TJSP; Apelação 0042098-25.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018).

No caso dos autos, o réu permaneceu em silêncio na fase inquisitiva e, em Juízo, não compareceu, tornando a presunção certa.

A condenação, portanto, se impõe.

3) Das qualificadoras do arrombamento e escalada

Neste momento, cabe perquirir sobre a qualificadora de arrombamento.

Consoante se verifica do laudo pericial de fls. 162/168 o imóvel apresentava vestígios relacionados a ocorrência, como a remoção de parte da fiação e amassamentos das hastes de sustentação da cerca elétrica do flanco direito superior, assim como outros danos encontrados acima do portão metálico que vedava o corredor dos veículos, conforme mostrado na fotografia 02 de fls. 165.

Os policiais e a vítima confirmaram que o portão estava fechado e só o transpondo ou transpondo o muro seria possível o ingresso na residência, que era bem fechada. Também foram encontrados danos característicos de arrombamento na região da fechadura de uma porta de madeira no flanco esquerdo anterior do imóvel, fornecendo acesso para os cômodos da área interna, conforme fotografias 04 e 05 de fls. 166/167.

Assim, as qualificadoras devem ser reconhecidas.

4) Da tentativa

A jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça adotou a teoria da apreensão ou amotio, no sentido de que o furto de consuma com a posse do bem desde que se tenha cessado a clandestinidade.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apreensão (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Como o réu se apossou dos bens, mas não conseguiu deixar a casa e fazer cessar a clandestinidade, deve ser reconhecida a figura tentada.

Também não há que se falar em desistência voluntária, na medida em que o réu apenas não subtraiu os bens, porque foi prontamente abordado pelos policiais militares, ainda dentro da casa. Assim, sendo reconhecida a tentativa, a desistência fica afastada.

Sobre o assunto:

PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (TENTADO). NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÕES. NÃO DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. OITIVA DA VÍTIMA. JUÍZO DEPRECADO. REQUISICÃO. RÉU PRESO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TENTATIVA IMPERFEITA. RECONHECIMENTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INCOMPATIBILIDADE. AFASTAMENTO. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há nulidade processual quando, a despeito de

supostas omissões da sentença condenatória, a parte não opõe embargos de declaração, meio idôneo a sanar vícios desta estirpe, acarretando a preclusão. 2. Constitui nulidade relativa a falta de requisição do réu preso para a audiência de oitiva da vítima realizada no juízo deprecado, para cujo reconhecimento é imprescindível a comprovação da ocorrência de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Reconhecida a tentativa imperfeita, afasta-se, ainda que implicitamente, o instituto da desistência voluntária, uma vez que se o agente não esgota os meios de execução por circunstâncias alheias a sua vontade, por óbvio, não há se falar em ato livre de coação física ou moral ao deixar de prosseguir com os demais atos necessários há consumação, requisito necessário ao reconhecimento da desistência. No caso, as instâncias de origem registraram que o agente somente deixou de prosseguir com o iter criminis devido à aglomeração de clientes presentes no estabelecimento comercial e à impossibilidade de a funcionária da empresa vítima abrir o caixa sem a presença de seu supervisor. Para alterar tal conclusão seria preciso revolver o arcabouço fático-probatório, providência incabível no veio restrito e mandamental do habeas corpus. 4. A tese referente a aplicação do instituto da detração penal não foi enfrentada pelas instâncias de origem, impedindo a análise da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a estipulação do regime inicial fechado é apropriada, quando existe circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, e o paciente é reincidente. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 391.987/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017 - grifei).

A condenação, portanto, se impõe.

5) Do princípio da insignificância

Formulado por Claus Roxin, em seu Política Criminal y sistema del Derecho Penal, esse princípio se refere àquelas condutas que lesionam minimamente ou causam risco de lesão mínima a um bem jurídico penalmente protegido.

Entende-se que não se justifica a imposição de pena criminal a tais comportamentos que quase nada atingem o bem jurídico, de maneira que se deveria excluir sua tipicidade.

Firmou-se entendimento para afastar qualquer imprecisão na aplicação do princípio acima invocado.

Sobre o tema, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

"O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: 'DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR'. - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social". PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. (STF - 2ª Turma - Rel. Min. Celso de Mello - HC 84.412-SP - v.u. 19.10.2004 - D.J. 19.11.2004).

Assim, sustenta o Tribunal Superior acima que para que se aplique validamente o princípio da insignificância sem gerar insegurança jurídica, necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Com isso, não fica o princípio da insignificância restrito ao aspecto quantitativo da lesão causada pelo ato ilícito, mas se amplia para tocar os aspectos sociais e econômicos da própria conduta do agente, além de exigir que se observem as condições pessoais do sujeito ativo do delito.

Pessoa primária, sem antecedentes de monta, de pouca idade, que pratique delito sem violência nem grave ameaça contra a pessoa e que tenha diminutos resultados materiais e socioeconômicos é merecedora da aplicação do princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade de seu comportamento.

Se, do contrário, trata-se de pessoa que costumeiramente ataca bens jurídicos alheios, violando o direito de propriedade, a incolumidade pública, entre outros, essa não merece tratamento benéfico, não se podendo invocar a aplicação do princípio da insignificância, ainda que seja de diminutas consequências seu agir. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos exigidos pela Suprema Corte para a adoção do sobredito princípio. Com efeito, como se vê da certidão de objeto e pé, o réu possui maus antecedentes e é reincidente, não preenchendo o requisito subjetivo.

Além disso, a vítima informou que teve prejuízo de R\$ 3.00,00, que seria o que gastaria, para consertar a cerca elétrica da casa.

6) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu possui maus antecedentes criminais (Certidão de fls. 41 – Processo n. 0015862-02.2012.8.26.0451) e o crime é duplamente qualificado, de forma que sua pena-base deve ser calculada no acima do mínimo legal: reclusão de 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa.

Entendo que não é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão, na medida em que ela foi informal e anterior ao interrogatório policial, quando o réu teve oportunidade de confirmá-la, mas manteve-se calado, demonstrando ausência de intenção de confirmar a acusação.

A reincidência (Certidão de fls. 40/41 – Processo n. 0013470-84.2015.8.26.0451) fará com que a pena sofra novo aumento de um sexto: reclusão de 02 anos, 08 meses e 20 dias e 12 dias-multa.

A atenuante da tentativa fará com que a pena-base sofra uma redução de 1/3, na medida em que o réu já havia ingressado na casa desabitada e amealhado bens: reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias e 08 dias-multa.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, na medida em que o réu possui maus antecedentes e é reincidente, demonstrando que as penas anteriores não foram suficientes para mantê-lo longe da delinquência.

Pena final: reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias, em regime inicial fechado, e 08 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR RODRIGO DE ANDRADE FERRAZ, qualificados nos autos, nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I e II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias, em regime inicial fechado, e 08 dias-multa, diária mínima.

O réu é reincidente não específico, no entanto, entendo não ser adequada a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, na medida em que já foi condenado por crime equiparado aos hediondos e, mesmo assim, manteve-se em conduta delituosa.

O réu está em liberdade, e assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Pelo(a) defensor(a) foi requerido vista dos autos após a intimação do(a) ré(u) do teor da r.sentença.

Pelo(a) MM.Juíz(a) foi dito o seguinte:

Defiro o requerido, devendo a serventia providenciar a vista dos autos à Defensoria Pública, após a intimação do(a)(s) ré(u)(s) do teor da r.sentença.

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):